

조사 결과 처분 요구서

- 총무과 환자이송원 근무시간 단축 운영 및
초과근무수당 부적정 지급 관련 -

2025. 4.

감 사 실

목 차

I. 조사 개요	1
----------------	---

II. 조사 내용	3
-----------------	---

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. 총무과 서무파트 환자이송업무 일반현황 | 3 |
| 2. 환자이송 반장제도 및 수당 현황 | 4 |
| 3. 근무 현황 및 근태 관리 실태 | 5 |
| 4. 시간외근무 준수 및 관리 실태 | 9 |

III. 조사 결과	12
------------------	----

- | | |
|-------------------------|----|
| 1. 조사 결과 총괄 | 12 |
| 2. 조사 결과 처분 요구(안) | 14 |

- | | |
|--|----|
| ※ [붙임1] 의견 요청사항(근무시간 단축 시기 및 사유 등) | 19 |
| [붙임2] 의견서(환자이송 반장 시간외근무 현황) | 21 |
| [붙임3] 확인서(근무시간 및 시간외근무 부적정 운영·관리) | 23 |

1. 조사 배경

☐ 제보자 : ○○○ (총무과 서무파트, 운영기능직 A3, ○○○○○)

※입사일 : 2012.2.1.

☐ 제보내용

- 환자이송 반장직(이송장, 제1~3반장)에 대한 초과근무수당* 부적정 지급
* 「보수규정」 제26조(법정수당)에 따른 시간외근무수당, 휴일근무수당, 야간근무수당

☐ 경과

- 2025.2.17.(월) 제보 접수
- 2025.2.19.(수) 총무과 서무파트에 조사 착수 시행문 송부
- 2025.2.19.(수) ~ 2024.3.7.(금) 자료 요구 및 문답
- 2025.3.10.(월) ~ 2025.3.14.(금) 자료 검토

2. 조사 목적

- ☐ 총무과 서무파트 환자이송 반장직에 대한 초과근무수당 부적정 지급 관련 제보의 사실관계를 확인하고, 초과근무 행위 및 초과근무수당 지급 전반을 점검하여 확인된 비위행위 등에 대해서는 엄중 처벌 조치함과 동시에 조직 내 청렴문화를 확산시키고자 함

3. 조사 대상 및 범위

- ☐ 대상 : 총무과 서무파트
- ☐ 범위 : 2022.2.1. ~ 2025.1.31.

4. 조사 중점 사항

- ☐ 초과근무수당 부적정 지급 여부 조사
 - 실제 시간외근무 여부 조사
 - 초과근무수당 지급내역 조사
 - 관련 법령 및 병원 제규정 위반 여부 검토
- ☐ 관리자의 연루 및 관리책임 여부
 - 초과근무수당 부적정 지급 경위 확인
 - 관련자 면담을 통한 사실관계 확인
 - 관련자에 대하여 답변서 징구

5. 조사 기간 및 인원

- ☐ 기간 : 2025.2.19. ~ 2025.4.28. (69일간)
- ☐ 인원 : 감사실장 외 4인

Ⅱ

조사 내용

1. 총무과 서무파트 환자이송업무 일반현황

□ 환자이송업무 관련 현원

(2025.1.31. 기준/단위: 명)

총 원	사무직	운영기능직	비 고
59	3*	56	*총무과장, 서무파트장, 담당직원

□ 환자이송원 명단

(2025.1.31. 기준)

연 번	직 종	성 명	직 책
1	운영기능직	○○○(○○○○○○)	이송장(C2)
2	〃	○○○(○○○○○○)	제1반장(C1)
3	〃	○○○(○○○○○○)	제2반장(A3)
4	〃	○○○(○○○○○○)	제3반장(C1)
5~56	〃	○○○ 등 52명	과원

□ 환자이송업무 관련자 관리기간조서

(기간 : 2022.2.1.~2025.1.31.)

해당업무	성명	사번	직종	직급	해당업무 수행기간	현소속
총무과 서무파트 환자이송업무 담당	○○○	○○○○○	사무직	J2	‘22.1.~ ‘23.3.5.	비서실
	○○○	○○○○○	〃	J3	‘23.3.6.~현재	총무과
총무과 서무파트 업무 총괄	○○○	○○○○○	〃	S1	‘21.4.5.~ ‘22.3.31.	중대재해예방팀
	○○○	○○○○○	〃	S2	‘22.4.1.~ ‘24.12.31.	교육수련팀
	○○○	○○○○○	〃	S1	‘25.1.1.~현재	총무과
총무과 업무 총괄	○○○	○○○○○	〃	M1	‘19.2.1.~ ‘23.5.31.	재무회계과
	○○○	○○○○○	〃	S3	‘23.6.1.~현재	총무과

해당업무	성명	사번	직종	직급	해당업무 수행기간	현소속
이송장	○○○	○○○○○	운영 기능직	C2	‘23.1.1.~현재	총무과
제1반장	○○○	○○○○○	ㄹ	A3	‘22.1.1.~ ‘22.12.31.	총무과
	○○○	○○○○○	ㄹ	C1	‘23.1.1.~현재	총무과
제2반장	○○○	○○○○○	ㄹ	C3	‘20.1.1.~ ‘22.12.31.	총무과
	○○○	○○○○○	ㄹ	A3	‘23.1.1.~현재	총무과
제3반장	○○○	○○○○○	ㄹ	C2	‘20.1.1.~ ‘22.12.31.	총무과
	○○○	○○○○○	ㄹ	A2	‘23.1.1.~ ‘24.12.31.	총무과
	○○○	○○○○○	ㄹ	C1	‘25.1.1.~현재	총무과

2. 환자이송 반장제도 및 수당 현황

□ 환자이송 반장제도

- 2007.04. 환자이송 반장(환자이송 반장) 최초 임명
- 2008.08. 환자이송장(1), 환자이송 반장(1) 체제 확립
- 2012.04. 환자이송장(1), 환자이송 반장(3) 체제 확립 (現반장체제)
- ※ (기존) 환자이송장 1명, 환자이송 반장 1명 → (변경) 환자이송장 1명, 환자이송 제1-3반장

□ 환자이송 반장 선출 절차

- 과거 추천 및 연임 방식으로 선출해왔으나, ‘23년 단협 사항으로 반장 재임용 시 소속직원의 의견을 수렴하게 되어 공모 방식으로 변경되었다.
- 총무과 서무파트에서 공모 후 지원자에 대해 근무평가(이송건수 및 이송시간) 및 민원 발생건수 등을 바탕으로 선출하고 있다.
- 이송장은 10년차, 제1-3반장은 7년차 이상의 내부 자격조건이 있다.

□ 환자이송원 업무분장

(2025.1.31. 기준)

연번	직책	담당 구역	업무
1	이송장	본원 전체	이송 관련 행정 업무(직원 근태관리, 근무스케줄 편성 등), 근무 지원, 민원 처리 등
2	제1반장	이송센터	이브닝 전산반장 (직원 일일 근태관리, 이송 요청 접수 및 배정)
3	제2반장	이송센터	데이 전산반장 (직원 일일 근태관리, 이송 요청 접수 및 배정)
4	제3반장	본원 전체	현장반장 (이송카/휠체어 수거·배분 및 관리)
5	과원	본원 전체	환자이송

□ 환자이송 반장수당* 연혁

지급 및 인상 시기	금액(원)		비고
	이송장	반장	
2007년 4월	30,000		최초 임명 및 지급
2008년 10월	80,000	60,000	
2011년 10월	100,000	80,000	
2018년 01월	120,000	100,000	
2023년 02월	200,000	150,000	現수당 지급기준

* 지급근거 : 보수규정 제32조(별정수당)

3. 근무 현황 및 근태 관리 실태

<관련규정>

- ▶ 인사규정 제50조(복무원칙)에는 직원은 그 직무를 성실히 수행하여야 하며, 복무에 관해서는 복무규정을 따라야 한다고 규정하고 있다.
- ▶ 단체협약서 제32조(근로조건)는 근로시간은 1일 8시간, 1주 40시간을 기준근로시간으로 하며 1주 5일 근무를 기본으로 한다고 명시되어 있다.

- ▶ 복무규정 제14조(통상근무시간)에 따르면 직원의 근무시간은 1일 8시간, 1주 40시간의 주5일 근무를 원칙으로 하도록 되어 있다.
- ▶ 복무규정 제6조(성실의무), 제20조(출근) 및 제21조(지각)에는 근태의 세부사항에 대해 규정하고 있다.

<환자이송원 근무 현황>

- ▶ 현재 평일은 3교대 및 통상근무, 주말 및 공휴일은 3교대로 근무하고 있다.
- ▶ 근무명령서 상 근무시간은 8시간 30분, 점심 휴게시간은 45분으로 실근로시간 7시간 45분으로 운영되고 있다.

구 분		근무시간	비 고
평일	데이	06:30 ~ 15:00	
	PR*-A	08:30 ~ 17:00	
	PR-B	09:30 ~ 18:00	
	PR-C	10:30 ~ 19:00	
	이브닝	14:30 ~ 23:00	
	나이트	22:30 ~ 07:00	
토요일 및 공휴일	데이	06:30 ~ 15:00	이송장 고정 출근 (전산반장 역할)
	PR-A	08:30 ~ 17:00	비상경영체제 후 현재는 운영하지 않음
	이브닝	14:30 ~ 23:00	
	나이트	22:30 ~ 07:00	
일요일	데이	06:30 ~ 15:00	
	이브닝	14:30 ~ 23:00	
	나이트	22:30 ~ 07:00	

* PR : 통상근무

근무명령서('25.01.) 예시

근무명령서 (25.01.) 예시

2025년 01월 환자이송팀 근무명령서						계	파트장	과장
구분		데이 (21명)	PR-A (9명)	PR-B (6명)	PR-C (7명)	이브닝 (10명)	나이트 (3명)	
		06:30 - 15:00	08:30 - 17:00	09:30 - 18:00	10:30 - 19:00	14:30 - 23:00	22:30-07:00	
평일	2-3	목-금						
	6-10	월-금						
	13-17	월-금						
	20-24	월-금						
	27-31	월-금						
주말및 공휴일	1	수(신정)						
	4	토						
	5	일						
	11	토						
	12	일						
	18	토						
	19	일						
	25	토						
	26	일						
	28	화						
	29	수(설날)						
	30	목						

<총무과 서무파트 환자이송원 근태 관리 절차>

▶ 출퇴근 관리

- 전산반장이 갱의실에서 출근인원 파악 후 전산에 입력하고, 총무과 담당자는 각 이송원들의 첫 번째 콜 수행 여부를 확인한다.
- 예정되지 않은 결근자나 지각자는 전산반장에게 전화하여 미리 보고하도록 하고, 무단결근자 발생 시 이송장이 총무과 사무실에 따로 보고한다.

▶ 연차 및 휴가 관리

- 환자이송원이 이송장에게 휴가원을 제출하면 이송장이 스프레드시트*에 해당 근태를 입력하고, 결재를 기안한다. (결재라인: 이송장-담당자-파트장-과장)

* 해당월의 시간외근무, 연차, 시간차, 병가 내역 등을 기재하여, 총무과 담당자에 클라우드로 공유하는 문서

- 증빙서류가 필요한 근태(병가, 무급휴가 등)의 경우, 이송장이 증빙서류를 총무과 담당자에게 제출하고 담당자가 증빙서류 확인 후 기안한다.

(결재라인: 담당자-파트장-과장)

<실 태>

- ▶ (근무시간 단축 운영) 총무과가 부서 단위에서 환자이송원들의 근무시간을 7시간 45분으로 조정하여 근무명령서를 통해 운영해온 사실을 확인하였다.
- ▶ (단축 연혁) 환자이송원 근무시간 단축을 최초로 시작한 시기는 ‘02 이전으로 추정되나 당시 근무명령서, 내부결재 등 관련서류가 없어 정확한 확인은 어려우며, ‘02.7.부터 ‘17.10.까지는 7시간 30분으로 단축근무를 실시한 사실을 확인하였고, ‘17.11.부터 현재까지는 7시간 45분으로 근무시간을 단축 운영한 사실을 확인하였다.

환자이송원 근무시간	운영시기	비고
7시간 30분	2002.7. ~ 2017.10.	최초 시작은 2000년 이전(추정)
7시간 45분	2017.10. ~ 현재	

※ 확인근거 : 근무명령서 일체

- ▶ (최초 단축 관련자) 당시 근무명령서, 내부결재 등 관련서류가 없는 관계로 최초로 단축을 실시한 시기에 대한 확인이 어려워 지시자 혹은 시행자를 특정하기 어렵다.
- ▶ (단축 사유) 병원 규모의 성장 및 입원·수술환자의 지속적인 증가로 인해 피크시간대(10~15시) 이송지연 및 적체가 갈수록 심화됨에 따라 정원 증가 없이 기존 현원으로 해결하기 위해 휴게시간을 단축하여 운영하게 되었고 법적으로 8시간 근무에 1시간 휴게시간을 제공해야 하므로 근무시간 또한 단축 운영하였다.

4. 시간외근무 준수 및 관리 실태

〈관련규정〉

- ▶ 복무규정 제39조(시간외·야간·휴일근무)에 따르면 직원은 병원 업무 형편상 필요한 경우에 시간외근무 등을 해야 하며, 해당 직원에게는 보수규정이 정하는 바에 따라 수당을 지급하도록 되어 있다.
- ▶ 시간외·휴일·야간 근무지침 제8조(근무확인)에 따르면 업무의 특수성으로 인하여 상시 필수적인 시간외근무가 발생하는 부서는 매 월말을 기준으로 초과근무집계표를 작성하여 인사팀에 제출해야 하며, 개인별 구체적인 연장근무내역을 확인할 수 있는 문서를 첨부하도록 되어 있다.

〈총무과 서무파트 환자이송원 시간외근무 관리 절차〉

- ▶ (시간외근무 지시) 이송적체 발생 시, 이송장이 이송 적체 및 현장 상황을 확인하여 총무과 담당자에게 보고 후 담당자가 전산을 통해 적체 상황을 확인 후 승인하면 이송장이 이송원들에게 초과근무를 요청한다.
- ▶ (보고 및 확인) 이송장이 일일보고서* 및 스프레드시트에 초과근무자 및 시간을 기재하고 익일 담당자에게 메일로 송부 및 공유하고, 담당자는 전산에서 초과근무자의 근무시간을 해당문서와 대조 확인한다.

* 매일 결원현황, 연장근로내역, 인원배치 및 이송 현황, 인력편성, 근무교체 등을 기재하여 익일 총무과 담당자에 송부하는 문서

- ▶ (결재) 담당자는 월초에 전월 일일보고서 및 스프레드시트를 재확인 후 이송장이 공유한 스프레드시트를 첨부하여 초과근무집계표를 기안한다.
(결재라인 : 담당자-서무파트장-총무과장-총무부장)

※ 과거 평일 시간외근무는 일일근무명령서로 기안하였으나, '23.7.부터 초과근무집계표로 변경

‘18년 7월이다.

* 당시 총무과 환자이송 담당 ○○○ 계장(3급대우)의 증언(‘25.2.21. 유형석 팀장 유선면담)

** 총무과 의견 요청사항(붙임1)

- ▶ (최초 지급 관련자) 최초 지급을 실시한 자는 당시 총무과 환자이송 담당 ○○○ 계장(3급대우)으로, 총무과 보직자의 별도 지시는 없었던 것으로 확인된다.
- ▶ (지급 사유) 반장직은 반장수당을 받으나 야간근무를 하지 못하여 일반 이송원과의 급여차가 근소함에 따라 반장직에 대한 보상 및 유인책으로써 최초 시작되었고, 반장직의 업무난이도 및 업무량이 높음에 따라 하기 [표]와 같이 일반 이송원 대비 추가 업무 수행을 위해 시간외근무를 수행함에도 반장으로서 매일 시간외근무를 올리기 힘든 점을 고려하여 시간외수당을 일괄 추가 지급해왔다.

[표] 환자이송 반장 실제 시간외근무 현황*

*총무과 의견서(붙임2)

구분	출근시간		휴게시간		퇴근시간	
	근무명령서	실제	근무명령서	실제	근무명령서	실제
이송장	7:30	7:15	45분	30분	16:00	16:15
제1반장	14:30	14:15			23:00	23:15
제2반장	6:30	6:15			15:00	15:15
제3반장	6:30	6:15			15:00	15:15
차이	15분		15분		15분	
합계	45분					

구 분	1일 초과근무시간(A)	월 근무일수(B)	월 초과근무시간 (C = AxB)
시간/일	45분	21.75일	16.3시간

- ▶ (시간외근무 여부 확인) 병원시스템 및 조사 방법의 한계로 확인이 어려운 상황임에 따라 총무과 관리자로부터 환자이송 반장들의 실제 출퇴근 및 휴게시간에 대한 의견서를 징구하였다.

Ⅲ 조사 결과

1. 총괄

(단위 : 건)

계		처분요구								
건수	금액	변상명령	징계	시정	엄중경고	주의	개선	권고	통보	현지조치
8	-	-	-	-	5	2	-	-	1	-

2. 조사결과 소결

❖ 총무과 서무파트 초과근무수당 부적정 지급 조사 결과를 아래와 같이 통보하고 종결코자 함

- 총무과는 부서 단위에서 환자이송원 근무시간을 단축하여 근무명령서를 통해 운영해왔으며,
- 환자이송 반장들에게 시간외근무 기록에 대한 확인 없이 매달 추가적인 시간외근무 내역을 기입하여 초과근무수당이 부적정하게 지급되도록 한 사실을 확인한 바,
- 복무규정 제14조(통상근무시간), 제39조(시간외·야간·휴일근무), 시간외휴일야간근무지침 제8조(근무확인) 및 복무규정 제6조(성실의무) 등을 위반한 관련자들을 인사규정 제16조에 의거 하기와 같이 처분을 요구코자 함.

해당업무	성명	사번	직종	해당업무 수행기간	근무시간 단축운영	초과근무수당 지급	신분상 조치 요구
총무과 서무파트 환자이송 업무 담당자	○○○	○○○○○	사무직	2022.1.1.~ 2023.3.5.		●	주의
	○○○	○○○○○	사무직	2023.3.6.~ 현재		●	

해당업무	성명	사번	직종	해당업무 수행기간	근무시간 단축운영	초과근무 수당 지급	신분상 조치 요구
총무과 서무파트 업무 총괄	○○○	○○○○○	사무직	2021.04.05.~ 2022.03.31.	●	●	임중 경고
	○○○	○○○○○	사무직	2022.04.01.~ 2024.12.31.	●	●	
	○○○	○○○○○	사무직	2025.01.01.~ 현재	●	●	
총무과 업무 총괄	○○○	○○○○○	사무직	2019.02.01.~ 2023.05.31.	●	●	
	○○○	○○○○○	사무직	2023.06.01.~ 현재	●	●	

○ 환자이송원 관련 취업규칙, 단체협약 및 근로계약서와 실근무시간이 상충되고 근무시간 관리에 대한 불확실한 측면이 있는 바 이를 개선할 수 있는 방안을 모색하고, 환자이송 반장직의 실제 시간외근무 시간을 기록·관리하여 적절한 초과근무수당이 지급될 수 있는 방안을 강구하도록 통보 처분코자 함.

3. 처분 요구(안) : 별첨

지 적 내 용	처분요구
환자이송원 근무시간 단축 운영 및 환자이송 반장직 초과근무수당 부적정 지급	주의/엄중경고/ 통보
1. 관계법령 및 규정(판단기준) 복무규정 제14조(통상근무시간)에 따르면 직원의 근무시간은 1일 8시간, 1주 40시간의 주5일 근무를 원칙으로 하도록 명시되어 있습니다. 한편 동 규정 제39조(시간외·야간·휴일근무)에 따르면 직원은 병원 업무 형편상 필요한 경우에 시간외근무 등을 해야 하며, 해당 직원에게는 보수규정이 정하는 바에 따라 수당을 지급하도록 규정하고 있습니다. 그리고 시간외휴일야간근무지침 제8조(근무확인)에 따르면 업무의 특수성으로 인하여 상시 필수적인 시간외근무가 발생하는 부서는 매 월말을 기준으로 초과근무집계표를 작성하여 인사팀에 제출해야 하며, 개인별 구체적인 연장근무내역을 확인할 수 있는 문서를 첨부하도록 되어 있습니다. 복무규정 제6조(성실의무)에 따르면, 서울대학교병원 직원은 법령 및 제규정을 준수하고 직무상 명령에 복종하며, 친절과 봉사정신을 발휘하여 창의와 성실로 맡은 바 직무에 헌신할 것을 엄숙히 선서하며, 선서 내용에 따라 성실히 복무하여야 한다고 규정되어 있습니다. 따라서 총무과는 복무규정을 준수하여 환자이송원들의 근무시간을 1일 8시간, 1주 40시간의 주5일 근무를 원칙으로 하도록 관리하여야 하며, 병원 업무형편상 필요로 시간외·야간·휴일근무를 수행한 직원에게 개인별 구체적인 연장근무내역을 확인하여 수당이 지급되도록 관리하여야 합니다. 2. 조사 결과 확인된 문제 조사일 현재(2025.4.28.) 총무과 서무파트 환자이송 반장직에 대한 근무 현황 및 시간외근무 실태를 조사한 바에 따르면,	

○○○은 2022.1.1.부터 2023.3.5.까지, ○○○은 2023.3.6.부터 현재까지 총무과에서 환자이송원 관리 업무를 담당하였습니다. ○○○은 2021.4.5.부터 2022.3.31.까지, ○○○은 2022.4.1.부터 2024.12.31.까지, ○○○은 2025.1.1.부터 현재까지 총무과 서무파트장으로서 환자이송 업무를 소관하였고, ○○○은 2019.2.1.부터 2023.5.31.까지, ○○○은 2023.6.1.부터 현재까지 총무과장으로 동 업무에 대해 총괄 및 관리감독 하였습니다.

가. 환자이송원 근무시간 단축 운영

총무과는 부서 단위에서 환자이송원 근무시간을 단축하였고 근무명령서를 통해 이를 운영해온 사실이 확인되었습니다. 환자이송원 근무시간 단축을 최초로 시작한 시기는 2002년 이전으로 추정되나 당시 근무명령서, 내부결재 등 관련서류가 없어 정확한 확인이 어려우며, 2002.7.부터 2017.10.까지는 7시간 30분으로 단축근무를 실시한 사실을 확인하였고 2017.11.부터 현재까지는 7시간 45분으로 근무시간을 운영한 사실을 확인하였습니다.

총무과 관리자(서무파트장 ○○○ 등 3명, 과장 ○○○ 등 2명)은 환자이송원의 근무시간을 단축하여 운영하고 있는 것에 대해 인지하였음에도 관리자로서 이를 변경하지 않고 근무명령을 통해 묵시적으로 관행과 동일하게 운영한 것을 확인하였습니다.

나. 환자이송 반장직 초과근무수당 부적정 지급

한편, 총무과에서는 환자이송 반장들에게 시간외근무 기록에 대한 확인 없이 매달 추가적인 시간외근무 내역을 기입하여 초과근무수당이 부적정하게 지급되도록 한 사실을 확인하였습니다. 1999.에서 2006.사이

당시 총무과 환자이송 업무 담당자인 ○○○ 계장(3급대우)이 환자이송 반장직에 추가 초과근무수당을 지급하기 시작하였고, 2018.7.부터 현재까지 환자이송 반장직에 대해 월 16시간의 초과근무수당을 일괄적으로 추가 지급한 사실을 확인하였습니다.

총무과 환자이송 업무 담당자(○○○ 등 2명)는 환자이송 반장들의 시간외근무 기록에 대한 확인 없이 초과근무집계표 상신 시 매달 16시간의 시간외근무 내역을 임의 기입하여 추가적인 초과근무수당이 일괄적으로 지급되도록 한 사실을 확인하였습니다.

총무과 관리자(서무파트장 ○○○ 등 3명, 과장 ○○○ 등 2명)은 과거부터 환자이송 업무 담당자가 환자이송 반장들에게 시간외근무 기록에 대한 확인 없이 일괄적으로 매달 추가적인 시간외근무 내역을 기입하여 초과근무수당이 지급되도록 하고 있음에도 관리자로서 이를 변경하지 않고 묵시적으로 관행과 동일하게 운영한 사실을 확인하였습니다.

관련자 의견 총무과에서는 감사 결과를 받아들이면서도

① 장기간 지속된 관행은 법리상 묵시적 합의로 볼 수 있고, 부서장의 승인 하에 근무시간표에 기재되어 근로자에 공식적으로 배부되는 등의 절차를 거쳤다면 사실상 사업장 내 근로조건을 정하는 규범으로서 취업규칙의 효력을 가질 수 있어 7시간 45분을 소정근로시간으로 인정해줄 수 있다는 노무법인의 법률검토 내용을 참작해 달라고 하였으며,

② 초과근무수당의 일괄 추가지급은 실근무시간을 기준으로 휴게시간 미사용분 및 시간외근무 시간을 고려하면 실제 시간외근무 시간이 월 16시간 이상인 점을 고려해달라는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 서울대학교병원장은

가. 총무과 환자이송 업무 담당자로 환자이송 반장들에게 초과근무 수당을 부적정하게 지급하여 복무규정 제39조(시간외·야간·휴일근무), 시간외휴일야간근무지침 제8조(근무확인) 및 복무규정 제6조(성실의무)를 위반하였으나, 관행으로 장기간 지속되어온 정책적 결정에 직원으로서 적극적인 대응이 어렵다는 점, 반장직의 실제 시간외근무 시간이 월 16시간 이상이라는 점 등을 감안하여 ○○○(개인번호: ○○○○○○), ○○○(개인번호: ○○○○○○)은 주의 조치하시고,

나. 총무과 관리자로 환자이송원의 근무시간을 단축운영하고 환자이송 반장들에게 초과근무 수당을 부적정하게 지급하여 복무규정 제14조(통상근무시간), 제39조(시간외·야간·휴일근무) 및 제6조(성실의무)를 위반하였으나, 이송 적체 등에 대한 대응으로써 근무시간이 조정되어 관행으로 장기간 지속된 점, 반장직의 실제 시간외근무 시간이 월 16시간 이상이라는 점 등을 감안하여 ○○○(개인번호: ○○○○○○), ○○○(개인번호: ○○○○○○), ○○○(개인번호: ○○○○○○), ○○○(개인번호: ○○○○○○), ○○○(개인번호: ○○○○○○)은 엄중경고하시고,

다. 환자이송원 관련 취업규칙, 단체협약 및 근로계약서와 실근무시간이 상충되고 사업장 내 근무시간 관리에 대한 불확실한 측면이 있는 바 이를 개선할 수 있는 방안을 모색하고, 환자이송 반장직의 실제 시간외근무 시간을 기록·관리하여 적정한 초과근무수당이 지급될 수 있는 방안을 강구하시기 바랍니다. (통보)

[관리 기간 조서]

(2022.2.1.~2025.1.31.)

해당업무	성명	사번	직종	해당업무 수행기간	근무시간 단축운영	초과근무 수당 지급	신분상 조치 요구
총무과 서무파트	○○○	○○○○○	사무직	2022.1.1.~ 2023.3.5.		●	주의

해당업무	성명	사번	직종	해당업무 수행기간	근무시간 단축운영	초과근무 수당 지급	신분상 조치 요구
환자이송 업무 담당자	○○○	○○○○○	사무직	2023.3.6.~ 현재		●	
총무과 서무파트 업무 총괄	○○○	○○○○○	사무직	2021.04.05.~ 2022.03.31.	●	●	엄중 경고
	○○○	○○○○○	사무직	2022.04.01.~ 2024.12.31.	●	●	
	○○○	○○○○○	사무직	2025.01.01.~ 현재	●	●	
총무과 업무 총괄	○○○	○○○○○	사무직	2019.02.01.~ 2023.05.31.	●	●	
	○○○	○○○○○	사무직	2023.06.01.~ 현재	●	●	

■ 붙임1. 의견 요청사항(근무시간 단축 시기 및 사유, 시간외근무 16시간 일괄입력 최초시기)

의견 요청 사항(총무과)

※ 의견 기재 후, 하단에 부서장 날인 또는 서명하여 제출하여 주시기 바랍니다.

1) 총무과 환자이송원 근무시간 단축 사유

1. 휴게시간 단축과 이에 따른 근무시간 단축

- 병원의 성장과 더불어 입원, 수술환자의 지속적인 증가로 인해, 정규수술시간 시작 시간대(8시)와 피크시간대(10-15시)의 이송지연 및 적체가 발생하고 갈수록 상황이 악화됨에 따라 이송 업무에 대한 근본적인 개선과 혁신이 제기되었을 것으로 사료됨
- 우선적으로 정원을 늘리지 않고 기존 현원으로 해결하기 위해 기존 근무스케줄을 검토하였을 것으로 추론되며, 근무시간을 늘리는 것은 법적, 제도적인 문제로 인해 시행에 어려움이 있고, 기존 8시간 근무는 법적으로 1시간의 휴게시간을 제공하여야 하므로 이송 적체에 대응할 수 없는 한계가 있음
- 또한 통상근무자와 동일한 휴게시간(1시간)을 부여하는 것이 현실적으로 이송 적체로 인한 수술, 검사 등의 진료 업무에 계속적인 지장을 초래하게 되는 결과로 이어지는 문제가 있음
- 이에 따라 이송 지연을 최소화하기 위해, 휴게시간을 단축하여 운영하였으며, 휴게시간 단축과 함께 부득이하게 근무시간 또한 단축하여 운영하였던 것으로 사료됨

2. 근골격계 질환 완화와 예방

- 이송업무는 신체적으로 매우 부담이 큰 직무임. 특히, 환자 이송 업무의 특성상 반복적으로 고강도의 신체움직임을 사용하게 되어, 근골격계 질환이 많이 발생하여 상당수의 직원들이 지속적인 통증을 호소하고 있음. 이러한 상황을 고려하여, 이송 직원들의 근골격계 질환을 완화하고 예방하기 위해, 상당히 오래 전부터 이송팀의 근무시간을 단축하여 운영해 왔을 것으로 사료됨

3. 업무공간 외부 건물에 탈의실 위치

- 이송팀의 업무는 환자 이송 전후로 환복이 필요하며, 탈의실 공간이 물리적으로 본관으로부터 5분 이상이 소요되는 구간호학과 건물에 위치하고 있음. 또한, 환복자체에도 5분정도의 절대적인 시간이 소요되어, 출·퇴근시 이러한 모든 소요시간도 정미하지만 고려대상에 포함되었던 것으로 사료됨

2) 총무과 환자이송원 근무시간 단축 최초 시작 시기 및 당시 의사결정자

1) 현행(7시간 45분)으로 변경 전

○ 시작 시기: 과거 기록에 따라 아래와 같은 사항을 확인할 수 있었음

- 8시간 30분 근무 (7시간 45분 근무, 45분 휴게) : 2017.11. ~ 현재
- 시간 근무 (7시간 30분 근무, 30분 휴게(추정)) : 2002.7. ~ 2017.10.
- 최초 시작 시기 : 2002년보다 이전 시점으로 추정되나, 정확한 확인은 어려움

※ 과거 기록을 통해 유추하면, 최소한 2000년대 이전부터 이러한 운영이 지속되어 왔던 것으로 추정되며, 별도의 근거를 가지고 운영해 왔을 것으로 생각되어 확인을 시도하였으나, 문서가 유실된 것으로 사료됨

○ 의사결정자(당시 총무과 보직자)

직책	사번	이름	재임기간
총무과장			1999.04.01. ~ 2001.06.30.
			2001.07.01. ~ 2003.04.09.
서무파트장			1999.01.01. ~ 2001.06.30.
			2001.07.04. ~ 2002.10.04.
			2002.10.05. ~ 2005.09.30.

2) 현행(7시간 45분)으로 변경 시

○ 시작 시기: 과거 기록에 따라 2017년 11월부터 시작한 것을 확인할 수 있었음

○ 의사결정자(당시 총무과 보직자)

직책	사번	이름	재임기간
총무과장			2013.07.05. ~ 2020.12.31.
서무파트장			2016.03.04. ~ 2017.12.31.

3) 총무과 환자이송반장에 대한 시간외근무 수당 16시간 추가 일괄 지급 최초 시작 시기

○ 2018년 7월로 보여짐

작성책임자 : 총무과 서무파트장

총무과장

■ 붙임2. 의견서(환자이송 반장 시간외근무 현황)

협 조 전

담당자	파트장	과장	부장

☎ 2714

문서번호 : 총무 900-313

수 신: 서울대학교병원 감사

발 신 : 총무부장

참 조:

발신일자 : 2025. 4. 14.

제 목 : 환자이송팀 초과근무수당 부당수령 조사 통보에 대한 총무과 의견 제출

1. 관련 : 감사030-17('25.2.19.), “총무과 환자이송팀 초과근무수당 부당수령 조사 통보”

2. 상기 호와 관련하여 환자이송팀 초과근무수당 부당수령 조사 통보에 대한 총무과 의견을 붙임과 같이 회신하오니 업무에 참고하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 환자이송팀 초과근무수당 부당수령 관련 총무과 의견. 끝.

환자이송팀 초과근무수당 부당수령 관련 의견

□ 환자이송팀 초과근무수당 관련 쟁점사항

○ 소정근로시간 및 초과근무시간 산정에 대해 총무과와 감사팀 간 의견 차이가 존재함

구 분	총무과	감사팀
소정근로시간	7시간 45분 (근무명령서)	8시간
초과근무시간	- 7시간 45분 이후 발생시간 - 휴게시간 미사용분	8시간 이후 발생시간

- 상기 2가지 쟁점사항에 대해 노무법인에 질의함

○ 노무법인 한수 의견

질의사항	노무법인 의견
실근로 7시간 45분을 소정근로시간으로 볼 수 있는지	현재 근무명령서 상 근무명령서에 8시간 30분으로 기재되어 있으며, 그동안 근무명령에 따라 1일 실근로시간을 7시간 45분으로 운영해 왔기 때문에, 해당 운영방식은 실질적인 근로계약으로 볼 수 있음
7시간 45분 이후 근로 및 휴게시간 미사용분을 초과근무로 인정할 수 있는지	인정 가능함

□ 환자이송팀 반장 근무 현황

구 분	출근시간		휴게시간		퇴근시간	
	근무명령서	실제	근무명령서	실제	근무명령서	실제
이송장	7:30	7:15	45분	30분	16:00	16:15
제1반장	14:30	14:15			23:00	23:15
제2반장	6:30	6:15			15:00	15:15
제3반장	6:30	6:15			15:00	15:15
차 이	15분		15분		15분	
합 계	45분					

- 환자이송팀 반장들은 이송원의 근태, 현장 확인 등 환자이송팀 관리감독을 위해 이송원들보다 1일 평균 45분의 초과근무를 수행 중(월 16.3시간)

구 분	1일 초과근무시간 (A)	월 근무일수 (B)	월 초과근무시간 (C)=(A)x(B)
시간/일	45분	21.75일	16.3시간

○ (결론) 환자이송팀 반장들에게 실 초과근무 수행에 따라 초과근무수당을 지급함

■ 붙임3. 확인서(근무시간 및 시간외근무 부정적 운영·관리)

확 인 서

1. 건명 : 총무과 서무파트 환자이송팀 근무시간 및 시간외근무 부정적 운영·관리

2. 내용

복무규정 제14조(통상근무시간)에 따르면 직원의 근무시간은 1일 8시간, 1주 40시간의 주 5일 근무를 원칙으로 하도록 명시되어 있습니다.

또한 동 규정 제39조(시간외·야간·휴일근무)에 따르면 직원은 병원 업무 형편상 필요한 경우에 시간외근무 등을 해야 하며, 해당 직원에게는 보수규정이 정하는 바에 따라 수당을 지급 하도록 규정하고 있으며, 시간외휴일야간근무지침 제8조(근무확인)에 따르면 업무의 특수성으 로 인하여 상시 필수적인 시간외근무가 발생하는 부서는 매 월말을 기준으로 초과근무집계표 를 작성하여 인사팀에 제출해야 하며, 개인별 구체적인 연장근무내역을 확인할 수 있는 문서 를 첨부하도록 되어 있습니다.

한편, 복무규정 제6조(성실의무)에 따르면, 서울대학교병원 직원은 법령 및 제규정을 준수 하고 직무상 명령에 복종하며, 친절과 봉사정신을 발휘하여 창의와 성실로 맡은 바 직무에 헌 신할 것을 엄숙히 선서하며, 선서내용에 따라 성실히 복무하여야 한다고 규정하고 있습니다.

따라서 총무과장 및 서무파트장은 복무규정을 준수하여 환자이송원들의 근무시간을 1일 8 시간, 주 40시간의 주5일 근무를 원칙으로 하도록 관리 감독하여야 하며, 병원 업무형편상 필 요로 시간외·야간·휴일근무를 수행한 직원에게 개인별 구체적인 연장근무내역을 확인하여 수당이 지급되도록 관리 감독하여야 합니다.

조사일 현재(25.4.16.) 총무과 서무파트 환자이송팀 반장직의 근무현황 및 시간외근무 실 태를 조사한 바에 따르면,

[표1] 총무과 관리자(2022.2.1.~2025.1.31.)

해당업무	성명	사번	직종	당시 직급	해당업무 수행기간
총무과 업무 총괄			사무직	S3	2019.02.01.~2023.05.31.
			사무직	S3	2023.06.01.~현재
총무과 서무파트 업무 총괄			사무직	J3	2021.04.05.~2022.03.31.
			사무직	S2	2022.04.01.~2024.12.31.

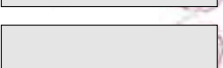
[표2] 환자이송원 근무시간표

구분	근무시간	휴게시간
데이	06:30 ~ 15:00	45분
PR-A	08:30 ~ 17:00	
PR-B	09:30 ~ 18:00	
PR-C	10:30 ~ 19:00	
이브닝	14:30 ~ 23:00	
나이트	22:30 ~ 07:00	

상기 [표1]의 총무과 관리자들은 과거 위임된 직무권한 없이 총무과 자체적으로 환자이송원들의 근무시간을 임의 변경하여 [표2]와 같이 7시간 45분으로 운영하고 있는 것에 대해 인지하였음에도 관리자로서 이를 변경하지 않고 근무명령을 통해 동일하게 운영해온 것을 확인합니다.

또한, 등 총무과 관리자들은 과거부터 서무파트 환자이송 담당직원이 환자이송 반장들에게 시간외근무 기록에 대한 확인 없이 매달 16시간의 시간외근무 수당을 일괄적으로 추가 지급하고 있음에도 관리자로서 이를 변경하지 않고 동일하게 시간외근무 수당이 일괄 추가 지급되도록 한 사실을 확인합니다.

2025. 4. 16.

 	작성 및 확인자 :	소속	중대재해예방팀	성명	
		소속	교육수련팀	성명	
		소속	총무과	성명	
		소속	재무회계과	성명	